

Acord de licență pentru utilizatorul final

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT.

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final („EULA”) este un contract juridic între (a) dvs. (un individ sau o singură entitate) și (b) HP Inc. („HP”) care guvernează utilizarea de către dvs. a oricărui Produs software instalat pe sau pus la dispoziție de către HP pentru utilizare cu produsul HP („Produs HP”), care nu este reglementat de un contract de licență separat între dvs. și HP sau furnizorii săi. Alt software poate să conțină un acord EULA în documentația sa online. Termenul „Produs software” înseamnă software pentru computer și poate cuprinde suporturile asociate, materialele imprimate și documentația „online” sau electronică.

Este posibil ca Produsul HP să fie însoțit de un amendament sau de o completare la acest acord EULA.

DREPTURILE DIN PRODUSUL SOFTWARE SUNT OFERITE NUMAI CU CONDIȚIA CA DVS. SĂ FIȚI DE ACORD CU TOȚI TERMENII ACESTUI ACORD EULA. PRIN INSTALAREA, COPIEREA, TRANSFERAREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A PRODUSULUI SOFTWARE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ACESTUI ACORD EULA. DACĂ NU ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI DE LICENȚĂ, SINGURUL REMEDIU ESTE SĂ RETURNAȚI ÎN ÎNTREGIME PRODUSUL NEUTILIZAT (HARDWARE ȘI SOFTWARE) ÎN INTERVAL DE 14 ZILE PENTRU O RAMBURSARE ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE RAMBURSARE DIN LOCUL DE ACHIZIȚIE.

1. ACORDAREA LICENȚEI. HP vă acordă următoarele drepturi cu condiția să respectați toți termenii și toate condițiile acestui acord EULA:

a. Utilizare. Puteți utiliza Produsul software pe un singur computer („Computerul dvs.”). Dacă Produsul software vă este furnizat prin Internet și a fost inițial obiectul unei licențe pentru utilizare pe mai multe computere, puteți instala și utiliza Produsul software numai pe acele computere. Nu puteți separa părțile componente ale Produsului software pentru utilizare pe mai multe computere. Nu aveți dreptul de a distribui Produsul software. Puteți încărca Produsul software în

memoria temporară a Computerului dvs. (RAM) în scopul utilizării Produsului software.

b. Stocare. Puteți copia Produsul software în memoria locală sau pe dispozitivul de stocare al Produsului HP.

c. Copiere. Puteți face arhive sau copii de rezervă ale Produsului software, cu condiția ca respectiva copie să conțină toate notele de proprietate originale ale Produsului software și să fie utilizată numai drept copie de rezervă.

d. Rezervarea drepturilor. HP și furnizorii săi își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate explicit în acest acord EULA.

e. Freeware. Independent de termenii și condițiile acestui acord EULA, Produsul software, în întregime sau parțial, care constituie software ce nu se află în proprietatea HP sau software furnizat în baza unei licențe publice de către terțe părți („Freeware”), vă este acordat în baza termenilor și condițiilor din contractul de licență pentru software care însoțește respectivul produs Freeware, sub forma unui contract distinct, a unei licențe gata de utilizare sau a unor termeni de licență electronici acceptați în momentul descărcării. Utilizarea produsului Freeware de către dvs. va fi în întregime guvernată de termenii și condițiile licenței respective.

f. Soluție de recuperare. Orice soluție de recuperare software furnizată cu/pentru Produsul HP, fie sub forma unei soluții instalate pe unitatea de hard disk, fie a unei soluții de recuperare pe un suport extern (de exemplu, dischetă, CD sau DVD) sau a unei soluții echivalente livrate sub orice altă formă, poate fi utilizată numai pentru restaurarea unității de hard disk a Produsului HP cu/pentru care soluția de recuperare a fost cumpărată inițial. Utilizarea oricărui software de sistem de operare Microsoft conținut într-o astfel de soluție de recuperare va fi guvernată de Acordul de licență Microsoft.

2. UPGRADE-URI. Pentru a utiliza un Produs software identificat ca și upgrade, trebuie mai întâi să dețineți licența pentru Produsul software original, identificat de către HP ca fiind eligibil pentru upgrade. După upgrade, nu mai puteți să utilizați Produsul software original care a stat la baza eligibilității pentru upgrade. Prin utilizarea Produsului software

acceptați, de asemenea, ca HP să acceseze automat Produsul dvs. HP când acesta este conectat la Internet, pentru a verifica versiunea sau starea anumitor Produse software și să descarce și să instaleze automat upgrade-uri sau actualizări pentru respectivele Produse software de pe Produsul dvs. HP cu scopul de a furniza noile versiuni sau actualizări care sunt necesare pentru menținerea funcționalității, performanțelor și securității Software-ului HP și ale Produsului dvs. HP și a facilita asigurarea asistenței sau a altor servicii care vă sunt furnizate. În anumite cazuri și în funcție de tipul de upgrade sau de actualizare, vă vor fi furnizate notificări (prin pop-up-uri sau prin alte mijloace), care vă pot solicita să inițiați upgrade-ul sau actualizarea.

3. SOFTWARE SUPLIMENTAR. Acest acord EULA se aplică actualizărilor sau completărilor la Produsul software original furnizat de către HP, cu excepția cazului în care HP furnizează alți termeni. În caz de conflict între termenii respectivi, ceilalți termeni vor prevala.

4. TRANSFER.

a. Terță parte. Utilizatorul inițial al Produsului Software poate face un singur transfer al Produsului software către un alt utilizator final. Orice transfer trebuie să cuprindă toate părțile componente, suporturile, materialele imprimate, acest acord EULA și, dacă este cazul, Certificatul de autenticitate. Transferul nu poate să fie un transfer indirect, de exemplu o consignație. Înainte de transfer, utilizatorul final care primește produsul transferat trebuie să fie de acord cu toți termenii acordului EULA. La transferul Produsului software, licența dvs. este reziliată automat.

b. Restricții. Nu puteți să închiriați, să dați în leasing sau să împrumutați Produsul software sau să utilizați Produsul software în scop de partajare comercială sau de utilizare în birou. Nu puteți acorda sublicențe sau transfera sau atribui licența sau Produsul software, cu excepția cazurilor menționate explicit în acest acord EULA.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Produsului software și a documentației pentru utilizator sunt deținute de HP sau de furnizorii săi și sunt protejate de lege, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, legea secretului

comercial și legea mărcii comerciale, din SUA, precum și de alte prevederi aplicabile din legi și din tratate internaționale. Nu veți îndepărta niciun element de identificare a produsului, nicio notificare privind drepturile de autor și nicio restricție de proprietate de pe Produsul software.

6. LIMITAREA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INGINERIA INVERSĂ. Nu puteți decodifica, decompila sau dezasambla Produsul software, cu excepția cazului în care dreptul de a face acest lucru este reglementat de legea aplicabilă, indiferent de această limitare, sau este menționat explicit în acest acord EULA.

7. DURATA. Acest acord EULA este în vigoare până în momentul în care este reziliat sau respins. Acest acord EULA va fi de asemenea reziliat în condițiile stabilite în acest acord EULA sau dacă nu respectați toți termenii sau toate condițiile acestui acord EULA.

8. CONSIMȚĂMÂNTUL DE COLECTARE/UTILIZARE A DATELOR.

a. HP va utiliza module cookie sau alte instrumente cu tehnologii Web pentru a colecta informațiile tehnice anonime corelate cu Software-ul HP și cu Produsul dvs. HP. Aceste date vor fi utilizate pentru a furniza upgrade-urile și asistența corelată sau alte servicii descrise în Secțiunea 2. HP va colecta, de asemenea, informații personale inclusiv adresa dvs. de Protocol de Internet sau alte informații de identificare unică asociate cu Produsul dvs. HP și cu datele furnizate de dvs. la înregistrarea Produsului HP. Pe lângă faptul că sunt necesare pentru furnizarea upgrade-urilor și a asistenței sau a altor servicii corelate, aceste date vor fi utilizate și pentru trimiterea către dvs. a unor materiale de marketing (în fiecare caz cu consimțământul dvs. expres, atunci când legislația locală cere acest lucru).

În măsura permisă de legea aplicabilă, prin acceptarea acestor termeni și condiții consimțiți ca datele anonime și personale să fie colectate și utilizate de către HP, filialele și firmele asociate acestora în conformitate cu cele descrise în acest acord EULA și cu cele descrise în politica de confidențialitate a companiei HP de la

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001

b. Colectarea/utilizarea de către terți. Anumite programe software incluse în Produsul HP sunt furnizate și au acordată separat licența de către furnizori terți („Software de la terți”). Software-ul de la terți poate fi instalat și poate opera pe Produsul HP chiar dacă alegeți să nu activați/cumpărați respectivul software. Software-ul de la terți poate să colecteze și să transmită informații tehnice despre sistemul dvs. (adică adresa IP, identificatorul unic al dispozitivului, versiunea de software instalată etc.) și alte date de sistem. Aceste informații sunt utilizate de către terți pentru a identifica atribute ale sistemului tehnic și a avea siguranța că pe sistem a fost instalată cea mai recentă versiune de software. Dacă nu doriți ca Software-ul de la terți să colecteze aceste informații tehnice sau să vă trimită automat actualizări ale versiunilor, trebuie să dezinstalați software-ul înainte de a vă conecta la Internet.

9. DENEGARE DE RESPONSABILITATE PRIVIND GARANȚIA. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, HP ȘI FURNIZORII SĂI OFERĂ PRODUSUL SOFTWARE „CA ATARE” ȘI CU TOATE DEFECTELE ȘI NEAGĂ PRIN PREZENTUL DOCUMENT TOATE CELELALTE CLAUZE, GARANȚII ȘI CONDIȚII, FIE EXPRESE, PRESUPUSE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CLAUZE DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE A UNOR DREPTURI, LA ORICE PRESUPUSE CLAUZE, OBLIGAȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII DE VANDABILITATE, DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, DE UTILITATE PENTRU UN SCOP PARTICULAR ȘI DE LIPSĂ A VIRUȘILOR, TOATE REFERITOARE LA PRODUSUL SOFTWARE. Unele state/jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitările în ceea ce privește durata garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca denegarea de mai sus să nu se aplice integral în cazul dvs.

ÎN AUSTRALIA ȘI ÎN NOUA ZEELANDĂ, SOFTWARE-UL ESTE ÎNSOȚIT DE GARANȚII CARE NU POT FI EXCLUSE ÎN CONDIȚIILE LEGILOR DIN AUSTRALIA ȘI DIN NOUA ZEELANDĂ REFERITOARE LA CONSUMATORI. CONSUMATORII AUSTRALIENI AU DREPTUL LA O ÎNLOCUIRE SAU LA O RAMBURSARE ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI MAJORE ȘI LA COMPENSAȚIE PENTRU ALTE PIERDERI SAU DAUNE PREVIZIBILE, ÎN MOD REZONABIL. DE ASEMENEA, CONSUMATORII AUSTRALIENI AU DREPTUL LA REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA SOFTWARE-ULUI, DACĂ ACESTA NU SE DOVEDEȘTE A FI DE O CALITATE ACCEPTABILĂ ȘI DACĂ DEFECȚIUNEA NU SE CONSIDERĂ A FI O DEFECȚIUNE MAJORĂ.

CONSUMATORII DIN NOUA ZEELANDĂ CARE CUMPĂRĂ BUNURI PENTRU UZ PERSONAL, FAMILIAL, CASNIC SAU PENTRU CONSUM ȘI NU ÎN SCOP DE AFACERI („CONSUMATORI DIN NOUA ZEELANDĂ”) AU DREPTUL LA REPARARE, ÎNLOCUIRE SAU RAMBURSARE ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI ȘI LA O COMPENSAȚIE PENTRU ALTE PIERDERI SAU DAUNE PREVIZIBILE, ÎN MOD REZONABIL.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII. În condițiile legislației locale, fără a se ține seama de daunele pe care le-ați putea suporta, întreaga răspundere a companiei HP și a oricărui furnizor al acesteia conform prevederilor acestui acord EULA și remediul dvs. exclusiv pentru toate cele menționate mai sus se vor limita la valoarea cea mai mare dintre suma plătită efectiv de dvs. în mod separat pentru Produsul software și suma de 5 USD. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PAGUBELE SPECIALE, INCIDENTALE SAU PRIN CONSECINȚĂ DE ORICE NATURĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA, PAGUBELE DETERMINATE DE PIERDEREA PROFITURILOR SAU A CONFIDENȚIALITĂȚII SAU A ALTOR INFORMAȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, VĂTĂMARE PERSONALĂ, PIERDEREA CARACTERULUI PRIVAT REZULTAT DIN SAU ÎN ORICE FEL LEGAT DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A PRODUSULUI SOFTWARE SAU ÎN ALT MOD LEGAT DE ORICE PREVEDERE A ACESTUI ACORD EULA, CHIAI DACĂ HP SAU FURNIZORII SĂI AU FOST INFORMAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE ȘI CHIAI DACĂ REPARAȚIA NU ÎȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL. Unele state/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau prin consecință, deci este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu vi se aplice.

11. CLIENȚII GUVERNAMENTALI. În conformitate cu FAR 12.211 și 12.212, Software-ul comercial pentru computere, Documentația software pentru computere și Datele tehnice pentru articole comerciale sunt acordate prin licență Guvernului SUA în baza licenței comerciale standard a HP.

12. CONFORMITATEA CU LEGILE DE EXPORT. Trebuie să respectați toate legile și reglementările din Statele Unite și din alte țări/regiuni („Legi de export”) pentru a vă asigura că Produsul software nu este (1)

exportat, direct sau indirect, cu încălcarea Legilor de export, sau (2) utilizat în orice scop interzis de Legile de export, inclusiv, dar fără a se limita la, proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice.

13. CAPACITATEA ȘI AUTORITATEA DE A ÎNCHEIA CONTRACTE.

Garantați faptul că aveți vârsta legală a majoratului în statul dvs. de rezidență și, dacă este cazul, sunteți autorizat din punct de vedere legal de către angajatorul dvs. să încheiați acest contract.

14. LEGEA APLICABILĂ. Acest acord EULA este reglementat de legile din țara/regiunea în care a fost achiziționat echipamentul.

15. INTEGRITATEA ACORDULUI. Acest acord EULA (inclusiv orice adăugare sau amendament la acest acord EULA care este inclus în Produsul HP) este întregul acord dintre dvs. și HP privind Produsul software și prevalează în fața oricăror comunicații orale sau scrise, propuneri și reprezentări, precedente sau actuale, în legătură cu Produsul software sau cu orice alt subiect acoperit de acest acord EULA. În limita termenilor oricăror politici sau programe HP pentru servicii de asistență care intră în conflict cu termenii acestui acord EULA prevalează termenii acestui acord EULA.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Informațiile cuprinse în prezentul document pot fi modificate fără preaviz. Toate celelalte nume de produse menționate în prezentul document pot fi mărci comerciale ale companiilor respective. În măsura permisă de legea aplicabilă, singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din conținutul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. În măsura permisă de legea aplicabilă, compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din prezentul document.

Prima ediție: August 2015

817678-271